



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO 1A INS C.C.33A-CON SOC 6-SEC

14/04/2025 - Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 24

Año: 2025 Tomo: 1 Folio: 121-147

EXPEDIENTE SAC: 8886750 - JOSE MINETTI Y COMPAÑIA LIMITADA SACI - GRAN CONCURSO PREVENTIVO

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 24 DEL 14/04/2025

SENTENCIA NUMERO: 24. CORDOBA, 14/04/2025.

Y VISTOS: Estos autos caratulados **“JOSE MINETTI Y COMPAÑÍA LIMITADA S.A.C.I. - GRAN CONCURSO PREVENTIVO”** (EXPTE. N°8886750) y su acumulado **“José Minetti y Compañía Limitada SACI -Gran Concurso Preventivo - Cuerpo - Autorización de venta requerida por la concursada”** (Expte. N°13587784), en los que: **I)** Con fecha **30/12/2024**, la ***sociedad concursada ‘José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I.’*** -a través de su presidente, Sr. Fernando Miguel Cornú de Olmos- solicita ***autorización judicial para disponer la venta de bienes*** (muebles e inmuebles) que integran el activo concursal y, consecuentemente, el levantamiento de la inhibición que pesa sobre la concursada (art. 59 y cc. L.C.Q.), a favor de la firma ***“SALTA REFRESCOS S.A.”*** (CUIT ***30-51840868-9***), constituida bajo las leyes de la República Argentina, con domicilio en Avda. Chile y Ruta 9, ciudad de Salta, Provincia de Salta, dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas de la marca Coca-Cola; en los términos del instrumento contractual que acompaña. Individualiza los ***‘bienes’*** comprendidos en la venta como:

1. Inmuebles: Ingenio Bella Vista, ubicado en la provincia de Tucumán, compuesto por **(i)** Padrón Inmobiliario N°287604, Matrícula L-08444, de una superficie de 14ha. 6.611m². y **(ii)** Fracción del Padrón Inmobiliario N°287605, Matrícula L-08445, de una superficie aproximada de 4.700m² y **2. Activos asociados:** Bienes de uso, máquinas, repuestos y herramientas vinculados al procesamiento de caña de azúcar para la producción de azúcar, melaza, cachaza y cenizas (Anexo A) y Documentación relativa a los bienes (títulos de propiedad, planos, manuales, constancias de tributos, etc.). Seguidamente, expone las ***Condiciones de la venta:*** **1. *Precio de Venta*:** la suma total de USD 31.216.000 (treinta y un millones doscientos dieciséis mil dólares estadounidenses). **2. *Forma de Pago*:** pago inicial de USD 30.341.000 en la fecha de cierre, porción retenida de hasta USD 875.000 sujeto a verificaciones posteriores y los pagos efectuados mediante transferencia electrónica a la cuenta de la vendedora. **3. *Obligaciones de las partes*:** De la vendedora: entrega de los bienes libres de gravámenes y posesiones y transferencia de los permisos correspondientes. Del comprador: pago del precio pactado. **4. *Hipotecas en Garantía*:** su constitución a favor de la compradora por la suma de U\$S10.000.000,00 para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume la vendedora (importe que será retenido del pago inicial del precio hasta tanto se hayan constituido), sobre inmuebles ubicados en la provincia de Tucumán de titularidad de la concursada, a saber: (i) Fracción de 242 has., Padrón N°75.445, Matrícula F-6250, Departamento Famaillá, (ii) Fracción de 217 has., Padrón N°286.601, Matrícula L-06309,

Departamento Leales, (iii) Fracción de 157 has., Padrón N°286.599, Matrícula L-6320, Departamento Leales, (iv) Fracción de 128 has., Padrón N°286.603, Matrícula L-6304, Departamento Leales, (v) Fracción de 96 has., Padrón N°536.904, Matrícula F-11248, Departamento Lules, (vi) Fracción de 74 has., Padrón N°286.602, Matrícula L-06313, Departamento de Leales, (vii) Fracción de 83 has., Padrón N°76.671, Matrícula L-6305, Departamento de Leales, (viii) Fracción de 57 has., Padrón N°78.163, Matrícula F-11246, Departamento de Famaillá, (ix) Fracción de 53 has., Padrón N°77.744, Matrícula L-6303, Departamento de Leales, (x) Fracción de 49 has., Padrón N°76.686, Matrícula L-06301, Departamento de Leales, (xi) Fracción de 245 has., Padrón N°286.558, Matrícula L-06289, Departamento de Leales, (xii) Fracción de 98 has., Padrón N°76.673, Matrícula L-08222, Departamento de Leales y (xiii) Fracción de 82 has., Padrón N°536.906, Matrícula L-6306, Departamento de Lules y

5. Destino de la Melaza: la melaza generada como subproducto del proceso de producción será ofrecida a la vendedora con preferencia de adquisición (Anexo E) y, en caso de no ejercer esta opción, la compradora podrá disponer del producto en el mercado. Enumera otros tantos ***Compromisos especiales asumidos por las partes*** en el contrato, entre otros, la constitución de ‘servidumbres de paso’ sobre diferentes inmuebles que detalla a los fines del acceso de la compradora a canales de desagüe, pozos de agua y cañerías de distribución, estacionamiento de vehículos, etc.; la solicitud de autorización judicial, conforme el art. 59 L.C.Q. para la venta de los activos, la constitución de hipotecas y de servidumbres y demás

compromisos que asumen compradora y vendedora que describe en la presentación. Por último, en alusión al ***Destino del precio de venta*** de propiedad de la concursada, reconoce como cierto que ésta sustituye ‘activos’ que son garantía de terceros contra montos ciertos y determinados y, por ende, afirma que corresponde su reemplazo por bienes suficientes o se deposita el monto garantizado. En este encuadre, la concursada refiere a los créditos ‘quirografarios’ novados por efecto de la homologación de la propuesta de acuerdo ofrecida, con cierto y determinado monto, plazo de exigibilidad y adicionales acordados. Propone determinar el capital total adeudado y depositarlo a plazo fijo en la entidad pública que el tribunal indique, por un plazo y a una tasa igual a la pactada en la propuesta homologada para, a cada vencimiento, ir liberando parcialmente el depósito para cancelar cada cuota y así sucesivamente hasta finalizar; sin perjuicio -agregade que algún acreedor voluntariamente renuncie al plazo y la tasa pactados y acuerde con la concursada el pago inmediato, e ir liberando los fondos pertinentes; a tal efecto, informa como saldo de créditos quirografarios reconocidos en el pasivo concursal, a la fecha de su presentación, la suma de \$1.062.081.285,14. También incluye en su ofrecimiento a los gastos y costas, previa determinación de la deuda. Y, finalmente, en cuanto a eventuales créditos sin montos ciertos o determinados, incluso con posibilidades de no existir como juicios laborales en trámite o plazos de pagos concedidos (Cajas Notariales o de Abogados o Rentas provinciales), la concursada se compromete a no disponer de ningún bien restante del activo y a pedir, en su caso, la pertinente autorización del tribunal y sustitución de garantía. La

concurzada fundamenta su pedido en que la operatoria es de relevante trascendencia para la sociedad, toda vez que permitirá definitivamente sortear los eventuales obstáculos financieros imprevisibles por los avatares del mercado comercial en el que está inserta, con la posibilidad incluso de cancelar anticipadamente los pasivos privilegiados o quirografarios. Afirmar que, desde la óptica comercial, no se verá afectada la actividad de la concursada, dado que la actividad azucarera de distribución y comercialización de las marcas de su propiedad, principal operatoria desplegada en la provincia de Tucumán donde se encuentra la materia prima (caña de azúcar), continuará sin alternancias. Refiere que con la operación de venta podrá transformar la materia prima de su propiedad, a través de un tercero, en el producto a comercializar (azúcar), manteniendo sin interrupciones la producción y comercialización de las principales marcas como son “Fronterita”, “Bella Vista”, “Dul-C” y “Fronterita Light”; garantizándose así la continuidad del negocio, sin interrupciones, mediante contrato de maquila. Que la operatoria permitirá a la concursada seguir comercializando las marcas de comercio propias, sin restricciones y con sus propios productos, asegurando -a su vez- a la compradora la provisión constante de materia prima por el plazo pactado. Sintetiza que lo pactado importa que la compradora compra a la vendedora maquinarias y espacio físico para producir azúcar para su propio consumo, comprando a la vendedora la materia prima (caña) y, mediante contrato de maquila, reteniendo parte del producto (azúcar) en concepto de pago por la transformación y entregando a la vendedora el resto del producto

(azúcar) para que ésta continúe fraccionándolo, envasándolo y comercializándolo, a través de sus marcas de reconocida valía en el mercado local y nacional. La peticionaria destaca que la compradora requerirá a la vendedora, para concluir la faena transformadora, de otros servicios como provisión de agua y caña de azúcar, los que continuarán siendo de propiedad de la vendedora por no incluirse en la operación de venta y que, si bien integraban una unidad con lo adquirido por la compradora, la operación rompe dicha unidad productora con la retención o no inclusión en la venta. Adita que, vía contrato de maquila, la vendedora efectuaba tales contrataciones con terceros para lograr una explotación racional y suficiente de las maquinarias, ya que permanecían sin actividad la mayor parte del año calendario con las consiguientes consecuencias negativas por la no explotación de todo ello y con graves consecuencias económicas y financieras para la concursada, atento que la falta de explotación racional de las maquinarias como el espacio ocioso no utilizado donde estaban implantadas las maquinarias vendidas y que impedía afectarlo a otro uso, significaba que en un breve tiempo de seis meses en el que se produce la cosecha de caña se ponía en marcha todo un cúmulo de maquinarias y afectación de espacios que, para repetir la operación al año siguiente, exigía enormes inversiones, además de tener en cuenta que se trata de maquinarias sin usar durante mucho tiempo y determinaban el riesgo no solo de reparación de repuestos sino de sustitución de partes, situación de la que quedará liberada la empresa. Que el negocio de la concursada es comercializar azúcar con sus marcas de verdadera valía y no producir azúcar para terceros. Alega

que el precio de venta es de gran valor para la vendedora y, además, no deberá soportar más la crisis relatada, mientras que para la compradora garantizará el insumo para la elaboración de sus productos. La concursada advierte sobre la mínima incidencia de las utilidades originadas por producir con caña de terceros, en el contexto de su actividad, máxime teniendo en cuenta que produce con su caña propia los azúcares que comercializa actualmente y que seguirá haciéndolo con sus marcas propias, no comprendidas en la venta relatada; que tampoco se afecta la producción propia de caña de azúcar, materia prima necesaria e insustituible para la comercialización relacionada. Adjunta documentación en sustento de su petición, mediante un pendrive, dado su volumen (14/02/2025), el que se reserva en la secretaría del juzgado.--- **II)** Corrida vista a la ***Sindicatura***, en los términos del proveído inserto el 21/02/2025, ésta la evacua con fecha **06/03/2025**y, ante todo, manifiesta que la planteada se trata de una operación comercial con una serie de particularidades y que se trae durante la etapa de cumplimiento de acuerdo concordatario, logrado por concursada con sus acreedores. Señala que las maquinarias e inmuebles, objeto de la oferta de compra, se encuentran dentro de los informados como integrando el activo de la sociedad; que ‘Salta Refresco S.A.’ y la concursada ya realizaron una operación comercial de similares características hace varios años atrás (2016) y con normalidad contractual. Dictamina que la venta de máquinas, instalaciones e inmuebles se realiza por razones económicas y financieras muy favorables para la concursada, acreedores y trabajadores, destacando las necesidades de la empresa

de salir de la situación concursal en que se encuentra. Que la autorización tiende al saneamiento de la empresa desde el punto de vista financiero y económico, dando garantías suficientes para la conclusión del presente proceso concursal. Los funcionarios ratifican que, si bien la operación de venta implica desafectar parte de la actividad de la concursada, mantendrá su actividad comercial sin alterar su nombre, enseña comercial, clientela, patente y las marcas de fábrica, dibujos, modelos industriales y todos los demás derechos de la propiedad comercial que conserva la presencia en el mercado con todos sus productos de consumo masivo, como también a nivel mayorista y de exportación. Asevera la importancia de la operación comercial, en punto a las condiciones previstas en la oferta de compra, tales como la preferencia para adquirir la melaza por parte de Minetti, siendo ello parte de su actividad productiva (Disposición de Cachaza y Ceniza), puesto que es intención del comprador acordar con Minetti las condiciones bajo las cuales el vendedor facilita tierras de su propiedad para la disposición de subproductos generados por el inmueble industrial; el aseguramiento por parte del comprador del regular e ininterrumpido abastecimiento de caña al inmueble industrial (Oferta de Provisión) y la intención del comprador de acordar con Minetti las condiciones del abastecimiento de vapor y electricidad (Suministro de Vapor y Electricidad). Los funcionarios refieren a los bienes incorporados en la oferta de compra (muebles, maquinas e instalaciones) y, respecto del valor estimado de venta, indica que no son operaciones comerciales muy comunes en nuestro país, mas considera que es un valor importante que daría solución a la empresa

concurada, sin perder de vista lo importante que es para la zona y el país este tipo de inversiones, sobre todo en el contexto general de nuestra Nación. En definitiva, el órgano de contralor estima razonable el monto de la oferta realizada bajo las condiciones ofrecidas por la empresa compradora 'Salta Refresco S.A.', sin efectuar observación alguna a las demás condiciones y particularidades definidas en la propuesta presentada, puntualmente, destaca como razonable ésta en orden a asegurar -la compradora- las relaciones de trabajo y beneficiar así al conjunto de la población de Bella Vista, Tucumán. Puntualmente, alude al saldo del capital de los créditos quirografarios, difiriendo con el número dado por la concursada y sosteniendo que -a la fecha de presentación de su informe- dicho monto es de \$959.030.363,28 y originaría un interés estimado -a la fecha de finalización de la propuesta homologada- de \$990.395.910,26, lo que hace un total de capital más intereses de \$1.949.426.273,54. Seguidamente, responde a los puntos requeridos de informe por el tribunal sobre: **(i) la incidencia de la venta en el activo total de la deudora:** basándose en la valuación realizada en el informe general del 31/05/2021, indica que la proporción es del 19,58% del total de los bienes a transferir, total activo (100%) \$6.830.665.967,70 y activos a la venta por \$1.337.167.044,84. Aclara que, a la fecha del informe, respecto de uno de los inmuebles a transferir (hoy ex- padrón 287.605), del que solo se vendía una fracción y estaba en trámite de subdivisión, se encuentra finalizado el trámite, por lo que el bien se identifica ahora como Padrón N°287.689, Matricula L-08478 y con superficie de 5.468,15 mt². Que los inmuebles a la venta son los

inscritos en Padrón Inmobiliario N°287.604, Matrícula L-08444 de 14 has 6.611 m² y Padrón N°287.689, Matrícula L-08478 de 5.468,15 m², habiéndose así cumplido ya con una de las obligaciones que tenía y se había comprometido Minetti. **(ii) la razonabilidad del “Valor Económico” del negocio presentado y la forma de pago:** ilustra que no son operaciones comerciales muy comunes en nuestro país y que, teniendo en cuenta el monto y forma de pago, las estima convenientes por solucionar la situación financiera/económica de la concursada y, lo más importante, cancelarían el total de las deudas con los acreedores; que queda una empresa saneada y con un futuro promisorio. Agregan los funcionarios que, teniendo en cuenta los tres últimos balances análisis del “cuadro de resultados”, se observa la pérdida que arroja la unidad de negocio que corresponde a la industrialización para la obtención del azúcar (diferencia entre los ingresos y egresos en este sector), que son los bienes que se están vendiendo, pero que con los ingresos en el rubro explotación agrícola (las tierras con explotación cañera), que son los bienes que quedan en el activo de la vendedora, se revierte esta situación y origina una ganancia en el rubro Ingresos Ingenio. Que, utilizando como referencia una moneda homogénea (Dólar Valor Comprador Banco de la Nación), se tendría una variable más a tener en cuenta del beneficio económico de la venta de los bienes muebles e inmuebles; que bienes a vender valuados -al 31.05.2021- (s/ informe general) en \$1.337.167.044,84 -valor probable de realización-, llevado a un dólar comprador BNA (USD1=93,75) de esa fecha, arroja un importe de USD 14.263.115,14, con lo cual dichos bienes hoy -según la oferta del comprador-

importan un total de USD 31.216.000. Concluye entonces que el precio de la operación resulta significativamente superior a los valores de realización que se tomaron al confeccionar el informe general. En cuanto a la forma de pago, destaca que es prácticamente de contado (a fecha de escrituración), ya que prevé la entrega de USD 30.341.000 y la retención de USD 875.000, con una cláusula de Indemnidad consistente en que, hasta que Minetti no constituya las hipotecas en garantía, la compradora entregará la suma de USD 20.341.000, reteniendo -además de USD 875.000- la suma de USD 10.000.000 y, una vez realizadas las hipotecas, Salta Refresco S.A. liberará dicho monto. **(iii)** *la incidencia del acto de venta respecto de los créditos verificados y/o admisibles con privilegio especial en el proceso concursal, sobre bienes registrales y no registrales comprendidos en el acuerdo de compraventa presentado, debido a su afectación a derechos reales de compraventa presentado, debido a su afectación a derechos reales y de ser el caso el detalle de dichos pasivos a preservar:* afirma que no hay acreedores con privilegio especial (derechos reales) y que resulta dificultoso medir la incidencia de los eventuales pasivos laborales respecto de los activos que se transfieren; confecciona un detalle de los procesos laborales en trámite en la jurisdicción de Tucumán. **(iv)** *el alcance de la “cláusula de indemnidad”, teniendo en cuenta las hipotecas que se prevén y los cheques de pago diferido en garantía, así como su proyección en función de la situación concursal de la sociedad y el tiempo conformado para el cumplimiento de la propuesta concordataria:* consideran que ésta es típica para contratos en los que se mantienen

obligaciones del vendedor en el tiempo y que la hipoteca actúa en garantía del cumplimiento; que se trata de una hipoteca en primer grado sobre diversos inmuebles de la vendedora, los que ya reconocen hipotecas preexistentes, por lo que Minetti deberá liberar los mismos para posibilitar la constitución del derecho real de garantía; que constituye una nueva afectación de activos con derechos reales a favor de la compradora, cuyo plazo de vigencia excede el plazo del acuerdo concordatario con los acreedores quirografarios, pero que no afectaría a los acreedores verificados, dado que con la venta se cancelarían anticipadamente las cuotas concordatarias a vencer. Que, en relación a la emisión de cheques de pago diferido para asegurar a la compradora indemnidad frente a una serie de obligaciones diferidas en el tiempo, es una modalidad muy particular que se complementa con la garantía hipotecaria (garantía mixta); que éste sistema de garantías otorga mayor celeridad al garantizado para el cobro y mayor flexibilidad para ambas partes, en el caso en que deban ejecutarse montos menores, evitando gastos y demoras en la ejecución de las hipotecas. **(v) la pertinencia de la propuesta referida al destino del producido de la venta:** que con parte del producido de la venta se cancelarían las deudas con acreedores, aunque se inclina por la cancelación anticipada de los pasivos y no por la mecánica que propone en la concursada. Que, por consultas a la vendedora, se tiene que con la venta también se procura consolidar un capital de trabajo e invertir en tierras productivas para aumentar su y destinarlas a la explotación agrícola azucarera. **(vi) la existencia de pasivos post-concursales a la fecha:** presenta un detalle de las deudas post

concursoales suministrado por la concursada y que -en base a un muestreo- obtiene de sus registros; que, teniendo en cuenta las ventas del último trimestre/2024, el importe total de los pasivos post concursoales, aproximadamente, representa un 60% de la facturación de un mes de ventas, por lo que no significa un indicador de riesgo para el normal desarrollo de la actividad comercial y efectúa un detalle ilustrativo. **(vii) las condiciones de la cesión del personal seleccionado que labora en el Ingenio:** que es un modo de asegurar la fuente de trabajo, por cuanto de no ser así debería ese personal ser reubicado o despedido por Minetti; que la compradora asume todas las responsabilidades laborales del personal (antigüedad, remuneración y restantes derechos) que le sean transferidos y, de ese modo, Minetti se libera de responsabilidades de dicho personal, con lo cual resulta que gran parte de éste (85%) es absorbido por la compradora para la explotación industrial. **(viii) la conveniencia para los intereses del concurso en el marco de la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo:** que, si bien la venta implica un desprendimiento patrimonial (disminución del activo), con una incidencia menor sobre el total del patrimonio (activo) de la sociedad (19,58%), el pago anticipado a los acreedores reduce los riesgos futuros de eventuales incumplimientos de cuotas concordatarias. **(ix) las contingencias que estime oportuno atender en el contexto concursal de la sociedad, ante una eventual autorización judicial de la operatoria:** que el estricto control jurisdiccional sobre los fondos y su destino reducen las eventuales contingencias negativas y los riesgos de incumplimientos futuros del concordato. **(x) cualquier otro aspecto significativo que**

*estime ser puesto a consideración de la concursada y del tribunal sobre tópicos: que la oferta contiene un importante número de obligaciones que asume la vendedora Minetti, debiendo extremar sus esfuerzos para evitar incumplimientos y sus consecuencias negativas, en tanto que las indemnidades requeridas por la compradora han sido impuestas para asegurarse la finalidad última de la operación comercial y evitar situaciones disvaliosas para su parte. En conclusión, la sindicatura es de opinión que el caso amerita admitir la autorización solicitada, con la única finalidad expresada por la empresa concursada.- Que el tribunal peticiona a la **sindicatura información complementaria** (ver decreto del 11/03/2025), la que es proporcionada mediante presentación del **28/03/2025** en los siguientes términos: (i) *en relación al ‘monto de la oferta’ (U\$S31.216.000), precise en base a pautas objetivas y concretas la razonabilidad del precio ofertado en función de los activos que comprende la operatoria de venta (inmuebles, rodados, instalaciones, maquinarias, equipos y demás bienes de uso adquiridos), a partir de la ‘imputación del precio’ contenido en el Anexo 3.1. que forma parte del contrato: que la operatoria requiere un análisis integral en un contexto global, más allá de la evaluación del costo-beneficio, y que amerita un test de razonabilidad para determinar si la transacción resulta adecuada para la vendedora/concursada, en función de su situación económico-financiera y del impacto que pueda tener en su continuidad operativa. Que, desde una perspectiva económica y contable, se justifica con los valores determinados sobre la base de datos contables actualizados al 31/03/2025, situación que demuestra que la operación por el monto**

ofrecido por la compradora supera ampliamente el valor probable de realización de los bienes involucrados; por lo demás, es necesario considerar el costo de oportunidad, ya que la concursada, al evaluar distintas alternativas, debe optar por la que genere el mayor beneficio y contribuya a la optimización de sus recursos. Que los estados contables reflejan una realidad dinámica y la composición patrimonial de la empresa varía en función de altas y bajas en los activos, lo que incide directamente en la valuación de los bienes y en la toma de decisiones estratégicas respecto de su disposición. Que la venta individual de los bienes en cuestión no sería una alternativa viable, por ser activos de fácil comercialización en el mercado de bienes usados; que, en el caso particular, se trata de la enajenación de bienes destinados a la industrialización de la caña de azúcar, cuyo producto final era comercializado por la concursada y, a través de la operatoria en análisis, es la compradora la que asumirá ese proceso y la concursada continuará comercializando sus productos en el mercado, asegurando la continuidad de su actividad principal con una estructura de costos más eficiente. Que, por ello, la operación es razonable y económicamente justificada, pues responde a un esquema de oferta y demanda que beneficia a ambos contratantes, al comprador, produciendo su propia materia prima para la elaboración de sus productos (gaseosas) y, a la vendedora, dado que brinda una solución concreta a su situación económico-financiera, permitiéndole optimizar su flujo de ingresos y garantizar la continuidad de su negocio en condiciones más favorables. Presenta antecedentes de operaciones comerciales similares (Ingenio La Esperanza -2019- e Ingenio

Fronterita, actual Ingenio Faimallá -2016-). **(ii)** *dado el tiempo transcurrido desde el informe general (Mayo/2021) que importa ciertamente la alteración cuantitativa (en más o en menos) de ciertos rubros (vg. disponibilidades, créditos a cobrar, otros), profundizar e ilustrar técnicamente sobre la incidencia del ‘activo’ objeto de la venta en cuestión respecto del activo total y actualizado -a la fecha- según estados contables de la concursada, y su correlación con los valores asignados a los bienes físicos en venta que lucen en U\$S en el Anexo 3.1 de la oferta para cada rubro allí presentado (imputación del precio): que, tomando el último balance contable certificado de la concursada, los valores allí expuestos son actualizados desde la fecha de cierre del ejercicio (31/05/2024) por IPC (índice de precios al consumidor) al 31/01/2025 y luego llevados a una moneda homogénea (dólares según cotización BNA comprador de igual fecha). Detalla la incidencia de los bienes objeto de la venta, partiendo de valores al 31/01/2025 expresados en dólares al tipo de cambio comprador de la fecha e informa detalladamente la composición de los rubros que involucra la operación, arrojando una incidencia del 19,14% (valor actualizado USD al 31/01/2025 USD90.416.908,98, bienes a vender USD17.301.876,96 -bienes de uso- y porcentaje de incidencia 19,14%). **(iii)** *más allá de las diferencias numéricas presentadas por la concursada y la sindicatura en relación al **pasivo concursal quirografario** -verificado o admitido por resolución judicial- y comprendido en el acuerdo homologado, se requiere un detalle pormenorizado de tal pasivo y los saldos insolutos a la fecha (por acreedor), así como de los **gastos de conservación y justicia****

pendientes de pago (honorarios, tasa, aportes, entre otros), todo con sus respectivos intereses y con indicación, según el caso, de la tasa, período computable, etc., de modo tal de contar con un cuadro de situación numérico preciso en función del destino del precio de venta propuesto por la concursada: presenta un detalle de acreedores y saldos insolutos por acreedor a la fecha del informe, arribando a un total insoluto -al 25/03/2025- de \$959.030.363,14. Informa que si el proceso continúa con cancelación de las cuotas previstas, la concursada terminaría abonando un total de \$998.034.069,08 en concepto de intereses, con lo cual la deuda global (capital e intereses) ascendería a \$1.948.064.432,22 al finalizar el pago de las diez cuotas pactadas; ilustra tales guarismos con un desglose por cada acreedor de capital e intereses no devengados y el total de ambos conceptos, determinando así el importe final que, en términos nominales, deberá erogar la concursada en caso de continuar cumpliendo el acuerdo homologado. Adita una alternativa, evaluando si se concreta la operación de venta y se cancela la totalidad del pasivo concursal, esto es, con un interés del 40% aplicado sobre el valor de la cuota única y final que la deudora abonaría, según la tasa pactada para el cálculo de la cuota a pagar en abril/2025 (tercera) y, en caso de cancelación anticipada del pasivo, la cuota sobre la que se calcula el interés sería equivalente al total de la deuda de capital actual, es decir, el monto íntegro del pasivo a la fecha, siendo el capital de \$959.030.363,14, el interés estimado con cancelación al 30/04/2025 de \$383.612.145,31 y el importe de cancelación total de \$1.342.642.508,60 (acompaña cuadro ilustrativo). En orden a los gastos de conservación y justicia,

precisa el pago total del aporte previsional a la Caja Profesional de Ciencias Económicas (última cuota abonada el 18/01/2025), según información brindada por la entidad; el aporte previsional a la Caja de Abogados de la Provincia de Córdoba, según su informe, arroja \$336.991.377,54 (capital e interés al 17/03/2025) y, finalmente, los honorarios de los funcionarios del proceso (sindicaturas y abogados) sujetos a acuerdos particulares con la concursada, regularizados a la fecha y restando los correspondientes a la etapa de cumplimiento del acuerdo. **(iv) ampliar la nómina del *pasivo laboral privilegiado* (especial y general) insoluto, de conformidad a las resultas de las verificaciones (tempestiva y/o incidental) ya sentenciadas y pendientes de resolución judicial (en cualquier sede judicial) y eventuales, por cuanto lo informado se limita a la jurisdicción de Tucumán y, seguidamente, la existencia de activos ‘no transferidos’ de titularidad de la vendedora y asiento de privilegio laboral de suficiente envergadura para cautelar dichos pasivos específicos:** en primer lugar, aclara que la empresa de la concursada se encuentra en marcha y generando ingresos y espera seguir en tal sentido. Ratifica que ésta, en el último trimestre/2024, tuvo una venta promedio mensual aproximada de \$4.000.000.000 y se espera que se mantenga a lo largo del tiempo, pudiendo variar por los efectos propios de la oferta y demanda de sus productos. Adjunta un detalle de pasivos laborales con la descripción del estado procesal de cada causa judicial, por un total de \$91.378.227 (según montos demandados) de proceso pendientes y en trámite; mientras que el importe total demandado totalizaba la suma de \$322.033.875,48. **(v) en orden a los inmuebles**

*ubicados en la provincia de Tucumán y destinados a ser gravados con ‘hipoteca’ en garantía de la operatoria por U\$S10.000.000, especifique la/s persona/s humana/s o jurídica/s acreedora/s (según resolución judicial), así como el monto de su/s acreencia/s y el estado de pago de la/s deuda/s respectiva/s: detalla los inmuebles hipotecados y los saldos pendientes de cancelación discriminados por entidad acreedora (Banco Galicia y Buenos Aires SAU, Banco Comafi, BICE, PROIC SA) por un total de USD4.953.671,17 y \$668.180.888,77. (vi) si las **servidumbres** que se proponen constituir a favor de la compradora afectan bien/es de la concursada comprometido/s por algún privilegio a favor de acreedor/es reconocido/s en el pasivo concursal y, en caso afirmativo, su individualización: que los inmuebles no se encuentran comprometidos con ningún privilegio, según informe de la concursada. (vii) la eventual existencia de deuda laboral relacionada con el ‘**personal seleccionado**’ que se pretende transferir a la compradora (85%) y que importaría deuda de la vendedora, según obligaciones asumidas en el contrato base ofrecido (Sección VI): que del control sobre los registros y de la consulta realizada a la concursada, surge que no hay deuda con probables trabajadores (85%) a transferir a la data del informe. (viii) en orden a la **porción del precio retenida** (U\$S875.000), dictamine sobre su razonabilidad: que dicho monto habría surgido de una auditoría realizada por la compradora varios meses atrás, donde determinaba la posible deuda de la vendedora sobre haberes, aportes y contribuciones a la seguridad social, cuotas social y sindical de los trabajadores, la que se entiende como razonable por representar un*

porcentaje mínimo sobre el total del precio ofrecido (0,028%) y, una vez concretada la transferencia y comprobada la inexistencia de deuda, aquél será restituido a la vendedora. **(ix)** *la incidencia en el proceso del concurso preventivo de las **onerosas sanciones**(sic) y **consecuencias negativas**(sic), ante un eventual incumplimiento contractual de la vendedora (vg. cobro de multas, ejecución de hipotecas, cheques de indemnidad):* entiende que, por las condiciones vertidas, es muy improbable que se llegue al cobro de multas por cuanto, así como hay obligaciones de la vendedora las hay para la compradora, esto es, están recíprocamente obligadas; que el resguardo solicitado por la adquirente constituye una garantía real para poder operar (vg. el deber de la vendedora de brindar información para el trámite exigido por las normas antimonopolios, transferencias de permisos y habilitaciones, abastecimiento de caña bajo el régimen de maquila, etc.); que los plazos y condiciones estipulados responden a la lógica normal para este tipo de casos. Que, respecto a su incidencia sobre el proceso concursal, puede considerarse nula ya que, tanto en la carta oferta como en la solicitud de venta, se encuentra expresa la voluntad de constituir un fondo específico para la cancelación de acreencias necesarias para lograr el levantamiento del concurso en el corto plazo. **(x)** *amplíe la información relativa a la existencia de garantía suficiente para el pasivo post concursal presentado:* interpreta que hay garantías suficientes, toda vez que la empresa se encuentra en marcha con ingresos promedios de \$4.000.000.000 (cuatro mil millones) aproximados mensuales, considerando el último trimestre/2024 derivado de la comercialización de sus productos;

además, el pasivo representa el 60% de ese ingreso promedio mensual, atendiendo a la envergadura de la empresa. Que la posible operación de venta le daría a la concursada la posibilidad de cancelar totalmente el pasivo concursal y, a su vez, contar con las disponibilidades suficientes para mejorar el capital de trabajo y así regularizar y solucionar su situación económica y financiera. Que la concursada cuenta con un activo para dar todas las garantías, entre ellas y la más representativa, en Tucumán 4565 has. de campo, de las cuales 3860 has. con plantación de caña de azúcar y las 705 has. restantes en barbecho, instalaciones para el embolsado y fraccionamiento del azúcar, instalaciones para el almacenamiento y comercialización de la melaza, pellet y otros productos que surgen de la caña de azúcar; como también las mejoras de su parque automotor con la incorporación de rodados al activo de la empresa, desde su presentación concursal a la fecha. Que en Córdoba cuenta con el molino harinero (predio de 20 has.) donde se asienta una planta de aproximadamente 30.000 mts.2, con una capacidad de molienda de 800 tns. de trigo por día, habiendo crecido tal unidad de negocio de manera importante a comparación con el momento de la presentación concursal.- Con fecha **03/04/2025**, la **Sindicatura** se expide sobre otros tantos puntos requeridos por el tribunal (decreto del 31/03/2025), tales como: **(i)** que en esta oportunidad se incluyen los pasivos quirografarios verificados y admitidos de la sociedad “Fronterita Energía S.A.”, omitidos en el dictamen anterior, y cuyos saldos insolutos de capital -a la fecha del informe- arroja un total de \$15.086.066,72. A su respecto, dictamina que si el proceso continúa

según lo previsto -con cancelación en cuotas- la concursada terminaría abonando, en términos nominales, un total de \$13.645.918,18 en concepto de intereses y que, sumado al monto adeudado de capital, la deuda global alcanzaría los \$28.731.985,60 al finalizar el pago de las diez cuotas establecidas; acompaña un desglose detallado por cada acreedor, especificando el monto de capital, los intereses aún no devengados y la suma total de ambos conceptos. Por otro lado, brinda una alternativa en caso de concretarse la operación prevista y se cancela la totalidad de los pasivos; en este sentido, estima un interés del 40% aplicado sobre el valor de la cuota única y final que la concursada abonaría (porcentaje que corresponde a la tasa pactada para el cálculo de la cuota a pagar en abril/2025 -tercera cuota-). Que, en los términos del acuerdo homologado, la cuota prevista para abril de 2025 se calcula aplicando un interés del 40% sobre su valor. Que, en caso de cancelación anticipada de este pasivo concursal, la cuota sobre la que se calcula el interés sería equivalente al total de la deuda de capital actual (\$15.086.066,72), es decir, el monto íntegro del pasivo a la fecha, obteniendo un interés estimado con cancelación al 30/04/2025 de \$6.034.426,69, lo que importa una cancelación total de \$21.120.493,41. **(ii)** Afirma que en el pasivo informado se encuentran incluidos aquellos créditos reconocidos vía incidental (verificaciones tardías y recursos de revisión), no habiendo presentaciones de tal naturaleza en el proceso concursal de “Fronterita Energía S.A.”. **(iii)** Que los honorarios profesionales regulados a la sindicatura con incumbencia laboral -Cres. Severo Zorzi, Carola María Pascazzi y Marcos Eugenio Gaido- al tiempo de la homologación del acuerdo

concordatario se encuentran cancelados, según información brindada por la concursada y por el asesor de dicha sindicatura. **(iv)** Que de los juicios laborales informados con anterioridad como ‘concluidos’ quedan pendientes de cancelar un saldo total de \$10.683.333,00, según el detalle que presenta y atribuye tal circunstancia a que -en todos los casos- se pactó el pago en cuotas, concretándose de acuerdo a lo acordado y con los ingresos operativos habituales generados por la concursada.- Por último, el 11/04/2025 los ***funcionarios concursales***, precisan e incorporan pasivos a la planilla de acreedores presentada en origen, determinando el monto final a ser cancelado por la concursada.--- **III)** Con fecha 03/04/2025, el ***Asesor Legal del Área de Administración del Poder Judicial de esta Provincia*** informa que la sociedad concursada suscribió por ante la oficina el Plan de Pago caratulado “*EXPEDIENTE N°12057197-PLAN DE PAGO DE 40 CUOTAS MENSUALES (1°JUL/23) EN AUTOS: JOSE MINETTI Y COMPAÑÍA LIMITADA S.A.C.I.-GRAN CONCURSO PREVENTIVO-EXpte. N°8886750 - PLAN DE PAGO-TASA DE JUSTICIA*”, el que consistió en el pago de un Anticipo de \$26.000.000 y 40 cuotas consecutivas mensuales por la suma de \$15.667.926,00. Que la suma para la cancelación total de dicho plan asciende a \$206.836.985,35 (calculado al día 03/04/2025). Adita que la deuda -a la fecha- está compuesta por cinco cuotas vencidas y en mora (con sus respectivos intereses), además de la cuota correspondiente al mes en curso, más lo que sería el monto necesario para la cancelación anticipada de la totalidad de las cuotas restantes y aún no devengadas. Alude a su prioridad en el pago por tratarse de un gasto de justicia.- En este

estado, pasan las actuaciones a despacho para dictar resolución.-

Y CONSIDERANDO: Primero: Que la causa es traída a despacho para resolver el pedido formulado por la sociedad concursada, “José Minetti y Compañía Limitada S.A.C.I.”, consistente en la ***autorización judicial para laventa privada de bienes*** (muebles e inmuebles) que integran el activo concursal a favor de la firma ***“SALTA REFRESCOS S.A.” (CUIT 30-51840868-9)*** y que se individualizan como sigue: Inmuebles: Ingenio Bella Vista, ubicado en la provincia de Tucumán, compuesto por **(i)** Padrón Inmobiliario N°287.604, Matrícula L-08444, de una superficie de 14ha. 6.611m². y **(ii)** Fracción del Padrón Inmobiliario N°287.605, Matrícula L-08445, de una superficie aproximada de 4.700m² (hoy N°287.689 Matrícula L-08478 de 5.468,15 mt²., con motivo del trámite de subdivisión informado por la sindicatura) y Activos asociados: bienes de uso, máquinas, rodados, repuestos y herramientas vinculados al procesamiento de caña de azúcar para la producción de azúcar, melaza, cachaza y cenizas, por la suma total de *USD 31.216.000,00 (treinta y un millones doscientos dieciséis mil dólares estadounidenses)* y en el marco de los términos y condiciones de la *Carta Oferta IBV1/2024 y sus Anexos de fecha 11/12/2024*; con el fin expuesto por la deudora de superar los avatares económicos/financieros y la posibilidad de cancelar anticipadamente los pasivos privilegiados o quirografarios del concurso preventivo que transita la dedudora.- La Sindicatura, en su rol de contraloreadora del cumplimiento del acuerdo preventivo homologado, se expide favorablemente sobre la operación de venta objeto de autorización,

ante la posibilidad de cancelarse totalmente el pasivo concursal y, a su vez, contar -la concursada- con las disponibilidades suficientes para mejorar el capital de trabajo y regularizar y solucionar su situación económica y financiera; todo en los extensos pero claros términos de los ‘Y VISTOS’ relacionados precedentemente.--- **Segundo:** Que el **ofrecimiento formal de compra (Oferta)** efectuado por la firma “Salta Refrescos S.A.” a “José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I.” -el que se tiene a la vista- importa un **‘Acuerdo de Transferencia de Activos’** entre las partes que comprende el inmueble industrial, los activos asociados (bienes de uso, rodados, máquinas, repuestos, herramientas y documentación relacionada), el personal seleccionado y los permisos transferibles. En efecto, éste alcanza a la **transferencia de dominio** de los inmuebles donde se asienta el **ingenio denominado “Bella Vista”** de propiedad de la sociedad concursada, ubicado en la Municipalidad de Bella Vista de la Provincia de Tucumán y donde se procesa caña de azúcar -inmueble industrial- (*Anexo B*), así como de los automotores **Dominios TNT926, KKK448, FLW857 y AA459QM** y otros tantos activos -asociados- del ingenio dedicados al procesamiento aludido para la producción de azúcar, melaza, cachaza y cenizas, incluyendo bienes de uso, repuestos, maquinarias, equipos, etc. (*Anexo A*). A su vez, prevé la **constitución de gravámenes** como **‘Hipoteca’** en primer grado por **U\$S10.000.000,00** sobre otros tantos inmuebles de titularidad de la vendedora en la provincia de Tucumán (Fracción de 242 has., Padrón N°75.445, Matrícula F-6250, Departamento Famaillá, Fracción de 217 has., Padrón N°286.601, Matrícula L-06309, Departamento Leales, Fracción de 157 has., Padrón

N°286.599, Matrícula L-6320, Departamento Leales, Fracción de 128 has., Padrón N°286.603, Matrícula L-6304, Departamento Leales, Fracción de 96 has., Padrón N°536.904, Matrícula F-11248, Departamento Lules, Fracción de 74 has., Padrón N°286.602, Matrícula L-06313, Departamento de Leales, Fracción de 83 has., Padrón N°76.671, Matrícula L-6305, Departamento de Leales, Fracción de 57 has., Padrón N°78.163, Matrícula F-11246, Departamento de Famaillá, Fracción de 53 has., Padrón N°77.744, Matrícula L-6303, Departamento de Leales, Fracción de 49 has., Padrón N°76.686, Matrícula L-06301, Departamento de Leales, Fracción de 245 has., Padrón N°286.558, Matrícula L-06289, Departamento de Leales, Fracción de 98 has., Padrón N°76.673, Matrícula L-08222, Departamento de Leales y Fracción de 82 has., Padrón N°536.906, Matrícula L-6306, Departamento de Lules), a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la vendedora en el acuerdo (*Anexo J. B*) y sin perjuicio de otras garantías estipuladas que complementan la garantía hipotecaria aludida (vg. cheques de indemnidad). También contempla la constitución de ‘**Servidumbres**’ para permitir distintos accesos en beneficio del inmueble industrial que se adquiere (*Anexo M*).- Como se advierte, lo traído a consideración del tribunal importa un conjunto de **actos de disposición** (venta de bienes registrables y no registrables y constitución de derechos reales) de significativa envergadura cualitativa y cuantitativa, en el marco de un ‘proceso preventivo’ que transita la etapa de ‘cumplimiento del acuerdo’ de pago ofrecido a los acreedores quirografarios, en propuesta ‘unificada’ con “Fronterita

Energía S.A.” (concurso de agrupamiento), y en el que próximamente se hará exigible el pago de la tercera cuota (abril/2025) de las diez (10) anuales convenidas oportunamente (Sentencia N°86 del 25/07/2022).--- **Tercero:** Que la autorización en cuestión se **enmarca legalmente** en lo normado por el art. 59, tercer párrafo, de la L.C.Q. (*“...El juez, a pedido del deudor y con vista a los controladores del acuerdo, podrá autorizar la realización de actos que importen exceder las limitaciones impuestas por la inhibición general...”*), habida cuenta que se encuentra homologado el acuerdo preventivo conformado por los acreedores quirografarios (Sentencia N°86 del 25/07/2022) y que los actos pretendidos exceden las limitaciones impuestas por la normativa. Ello en consonancia con los efectos prescriptos por el art. 121 L.C.Q. para los ‘actos otorgados durante el concurso preventivo’ (*“El primer párrafo del Artículo 119 no es aplicable respecto de los actos de administración ordinaria otorgados durante la existencia de un concurso preventivo, ni respecto de los actos de administración que excedan el giro ordinario o de disposición otorgados en el mismo período, o durante la etapa de cumplimiento del acuerdo con autorización judicial conferida en los términos de los Artículos 16 o 59 tercer párrafo”*). Tal restricción que pesa sobre la persona concursada encuentra asidero en que, tras la conclusión del concurso (Sentencia N°125 del 22/09/2022) y hasta el cumplimiento del acuerdo, la deudora no recupera la plena disposición de su patrimonio, sino que el ‘desapoderamiento atenuado’ queda acotado a los bienes registrables y para ello requiere la autorización judicial. Es entonces que, en la recta inteligencia del art. 16, última

parte, del mismo cuerpo legal, la operatoria presentada por “José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I.” se trata de la asunción de **‘actos de disposición’** que, a su vez, recaen sobre bienes registrables -entre otros- y, en consecuencia, debe el juez del concurso examinar la naturaleza del acuerdo, ponderando las condiciones del negocio jurídico, la conveniencia para la continuación de las actividades de la empresa de la concursada y la protección de los intereses de la masa de acreedores (“...Actos sujetos a autorización. **Debe requerir previa autorización judicial para realizar cualquiera de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables... y los que excedan de la administración ordinaria de su giro comercial.** La autorización se tramita con audiencia del síndico y del comité de control; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores”). A su vez, el art. 59, segundo párrafo, prevé que: “Con carácter previo a la declaración de conclusión del concurso, ...se dispondrá mantener la inhibición general de bienes respecto del deudor por el plazo de cumplimiento del acuerdo, salvo conformidad expresa de los acreedores, las previsiones que el acuerdo previera al respecto...”. De allí que una de las condiciones previas estipuladas en la ‘Oferta’, como obligación de la vendedora, consiste -acertadamente- en “...(ii) Que el Vendedor haya obtenido la Autorización Judicial y el Levantamiento de la Inhibición, el que deberá ser comunicado por el Vendedor a todos los registros públicos en los que se encuentre registrada la Inhibición imposibilitando la transferencia de los Activos Adquiridos...”), dado que esto constituye

un presupuesto legal de la eficacia de los actos para su oponibilidad a la masa.--- **Cuarto:** Que la concursada y -con énfasis- la sindicatura explican cómo en la coyuntura actual del giro empresario de la primera se encuentra afectada su principal actividad comercial (distribución y comercialización de sus propias marcas de azúcar) en la provincia de Tucumán, en virtud de las consecuencias económicas y financieras derivadas de la falta de explotación racional de las maquinarias y el espacio ocioso (imposible de afectar a otro uso) - objetos de venta- en que se produce la cosecha de caña, durante casi la mitad del año, y que impone para el laboreo del año siguiente la necesidad de grandes inversiones para producir azúcar para terceros. Ahora bien, ***es la sindicatura quien tiene la obligación legal de brindar al tribunal los elementos necesarios para ponderar la conveniencia del acto pretendido, a partir de su tarea investigativa/informativa y, puntualmente, por haber tomado contacto personal y directo -en su oportunidad- con las unidades productivas de la sociedad concursada en aquella jurisdicción.*** En este marco informativo y en la inteligencia del art. 16 L.C.Q., esta jueza pondera las variables que la norma estipula para dilucidar si se configura la excepción allí prevista y que justifica el otorgamiento de la autorización que se pretende, a saber: **(I) la naturaleza del acuerdo** : la operatoria de venta del Ingenio Bella Vista, comprensiva de inmuebles y activos asociados al mismo (rodados, bienes de uso, maquinarias, herramientas, etc.) importa un contrato con un tercero (Salta Refrescos S.A.) que modifica la unidad de negocio de la sociedad concursada, en cuanto hace al régimen de producción de

azúcar que ésta venía desarrollando en la provincia de Tucumán. En atención a los fundamentos vertidos por la deudora en el escrito introductorio del pedido de autorización, así como del dictamen del órgano sindical -reseñados en los ‘Y Vistos’-, la operación de compra implica que la tercera (Salta Refrescos S.A.) adquiere a la vendedora (Minetti) maquinarias y espacio físico para producir azúcar para su propio consumo, comprando a la concursada la materia prima (caña) y, mediante contrato de maquila, reteniendo parte del producto (azúcar) en concepto de pago por la transformación y entregando a la vendedora el resto del producto para que ésta continúe fraccionándolo, envasándolo y comercializándolo a través de sus marcas de reconocida valía en el mercado local y nacional. Del mismo modo, la sindicatura informa que la negociación entre las partes conlleva la transferencia de tierras para la producción generada por el inmueble industrial y, en consecuencia, la desafectación de parte de la actividad de la concursada (producción de azúcar), pero sin alterar su actividad desde el punto de vista comercial, dada por la continuidad de sus operaciones comerciales y conservando su presencia en el mercado con todos sus productos (*“...la operación comprende la enajenación de bienes destinados a la industrialización de la caña de azúcar, cuyo producto final era posteriormente comercializado por la concursada. A través de la presente transacción, la firma compradora, Salta Refrescos S.A., asumirá el proceso de industrialización, mientras que la concursada José Minetti Ltda. Saci continuará comercializando sus productos en el mercado...”* -25/03/2025-).- No escapa a esta jueza cuanto se declara en la *Sección VIII* de la “Oferta” (Declaraciones y

Garantías del vendedor), puntualmente en el ítem **8.1.12. (a)** *“El inmueble industrial forma parte de un fondo de comercio o unidad económica compuesta por el inmueble industrial, las plantaciones de caña de azúcar y los canales de distribución del azúcar de las marcas “Fronterita”, “Bella Vista”, “Dul-C” y “Fronterita Light” a sus clientes.... (b) Los Activos Adquiridos no incluyen existencias en mercaderías, nombre ni enseña, comercial, clientela, patentes de invención, marcas de fábrica, y los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial...”*. De acuerdo a dicha declaración, a criterio del tribunal, en la especie se configura la venta de un “fondo de comercio”, más allá de las exclusiones de algunos bienes referenciados por la enajenante (marcas, insignias, nombre comercial, etc.), atento que la transferencia pretendida se trata de la enajenación de un conjunto de bienes y gran cantidad de elementos (venta del inmueble y activos del Ingenio Bella Vista dedicados al procesamiento de caña de azúcar -bienes de uso, muebles, rodados, espacios físicos, instalaciones, maquinarias y equipos, etc.-) que constituyen parte sustancial de una unidad productiva de la concursada (proceso de industrialización del azúcar) y, por ende, la operatoria encuadra en el régimen de la Ley N°11.867 (*“Hay venta de un establecimiento comercial o industrial no sólo cuando el acto comprende todos los elementos constitutivos enumerados en el art. 1° de la ley 11.867, sino también aunque la venta no abarque su totalidad, el acto sea tal que el vendedor quede privado o voluntariamente desposeído de los medios para continuar el giro de*

sus negocios en igual o análoga forma en que lo hacía antes de realizar la venta y a su vez el comprador quede en aptitud de proseguir sus negocios como lo hacía el vendedor, o en forma análoga”, cfr. Rivarola, Mario A., “Tratado de Derecho Comercial Argentino”. Bs.As., 1938, T. 3, pág. 115). Sin embargo, el tribunal considera factible la exclusión -en el caso concreto- de la aplicación de la ley de transferencia de fondo de comercio por existir el resguardo judicial de los acreedores concursales -ante una eventual disminución de la garantía patrimonial- a través del análisis de la autorización que nos ocupa, esto es, cuenta con la participación activa del órgano de contralor específico -la sindicatura- en la apreciación del acto y la vigilancia judicial, en tutela de los intereses de los acreedores. Teniendo presente que el objetivo del ordenamiento legal citado es la custodia de los pasivos, evitando la merma del activo de la vendedora y la generación de su insolvencia, se observa que los actos de disposición aquí propuestos por la concursada/vendedora procuran -al contrario- superar la crisis patrimonial que derivó en su presentación concursal y aplicar el precio de la operatoria de venta a la satisfacción del acuerdo y gastos del juicio insolutos, como solución concursal, con lo cual no se advierte que se acentúe la insolvencia de aquélla y, consecuentemente, no se violenta el espíritu de la Ley N°11.867. Ahora bien, los únicos acreedores que podrían oponerse a los actos en cuestión serían los acreedores privilegiados excluidos del concordato y los posteriores a la presentación en concurso preventivo de la enajenante, pero se tiene que los primeros quedan excluidos en función de su preferencia, mientras que los segundos merecen ser

atendidos en tiempo y forma. Por otro lado, es resorte de las partes contratantes optar por recurrir o no al trámite impuesto por la preceptiva especial respecto de los acreedores post concursales de la vendedora en caso de existir; sin perjuicio de las responsabilidades derivadas del acto negocial a su respecto. **(II) condiciones del negocio jurídico:** **se tienen presentes los términos y condiciones de la ‘Oferta’** bajo análisis **y se efectúan consideraciones con incidencia en el pedido de autorización judicial:** a) el **valor económico de la propuesta de compra por un precio total y definitivo de U\$S31.216.000**, a ser abonado en pesos al tipo cambio acordado y con la modalidad de pago fijada en la *Sección III. de la ‘Oferta’*, de conformidad a la imputación del precio contenido en el *‘Anexo 3.1’* (terreno, edificios, instalaciones, maquinarias y equipos) y el método de valuación allí señalado. En orden a la razonabilidad del precio de la oferta de compra, se expide concretamente el órgano sindical en su responde (06/03/2025), utilizando como referencia el informe general (art. 39 L.C.Q.) y llevando sus valores a una moneda homogénea (valor dólar comprador BNA) para determinar el beneficio económico en la venta de los bienes registrables y no registrables; de esta manera, aquél asume que *“El precio de la operación resulta significativamente superior a los valores de realización que se tomaron al confeccionar el Informe General...(valor a moneda homogénea)”*. Y, sobre la base de datos contables al 31/01/2025, asevera que *“La operación refleja que el monto ofrecido por la parte compradora supera ampliamente el valor probable de realización de los bienes involucrados”* - 25/03/2025-. Esto último, en base al balance contable de la concursada

(ejercicio cerrado 2024), actualizado IPC al 31/01/2025 y llevado a la moneda homogénea precitada y atendiendo a los distintos rubros que conforman el 'activo' de la sociedad, de lo cual resulta que los bienes objeto de venta (U\$D 17.301.876,96) representan el 19,14% del activo actualizado aludido (U\$D 90.416.908,98). La suscripta se apoya en la conclusión de los funcionarios del concurso preventivo, en cuanto a que el precio de compra ofrecido está dentro de parámetros actuales y razonables, que la forma de pago es con fondos de libre disponibilidad de la compradora y mediante transferencia a la cuenta bancaria de la vendedora, con un 'pago inicial' de U\$D 20.341.000 convertido a moneda de curso legal al "tipo de cambio aplicable" (precisado entre las 'Definiciones' de la Sección I), más el IVA a la fecha de la escritura traslativa de dominio, con una retención de U\$D 875.000 por la existencia de "saldo de deuda no acreditado" (*Anexo 3.2 a 3.6*). No se pone en tela de juicio la solvencia de la oferente (Salta Refrescos S.A.), pero es destacable que se ha previsto la entrega al contado del precio -a salvo las retenciones- a la 'fecha de cierre' (perfeccionamiento de la transferencia) contra el traspaso de la propiedad de los bienes comprendidos en la venta (*Sección IV, 4.2 y 4.3 de los términos y condiciones de la Oferta*); **b)** las **garantías de la operatoria** pactadas consisten en la constitución de **hipotecas** sobre otros bienes raíces de propiedad de la concursada y a favor de la compradora por **U\$D 10.000.000**, importe a ser retenido del pago inicial del precio hasta la constitución de aquéllas; a su respecto, se tiene que dichos inmuebles están ya afectados por hipotecas a favor de distintas instituciones bancarias cuyos créditos están reconocidos en el

concurso (*Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. -crédito n°6-, Banco Comafi S.A. -crédito n°90-, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)l -crédito n°153- y PROICSA -crédito n°152-)* (Anexo D) y con saldos pendientes de cancelación -informados por los funcionarios concursales- y, especialmente, en la ‘Oferta’ de compra, se contempla -como condición precedente- la cancelación de las hipotecas preexistentes (*Sección IV 4.1 B (vi)*). En este punto viene al caso señalar que, al no estar alcanzadas las acreencias privilegiadas (especial) de las entidades acreedoras por el acuerdo preventivo homologado en autos, la vendedora deberá conducirse conforme la modalidad señalada en la ‘Carta Oferta’, siendo resorte exclusivo de las partes intervinientes en la operatoria y ajeno a este proceso colectivo procurar -en esta instancia- la previa conformidad de aquéllas. Otro tanto se sostiene en relación a los ‘*créditos fiscales*’ con privilegio especial derivados de los inmuebles aquí afectados, admitidos en el pasivo del concurso en concepto de ‘Contribución sobre Inmuebles’ e ‘Impuesto Inmobiliario’ sobre los Padrones enunciados en el considerando Segundo (*Municipalidad de Bella Vista -crédito n°104- y Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán -crédito n°264-*), debiendo sujetarse las partes a las legislaciones pertinentes para posibilitar la inscripción de los bienes a nombre del tercero; **c)** la constitución de ***servidumbres*** a favor de la compradora (de paso, de uso de pozos de agua, de estacionamiento y operación de vehículos de carga, de camino de acceso) sobre inmuebles de la concursada (*Anexo M*), los que -prima facie- no estarían afectados por otros derechos reales, cuyos acreedores

conformen el pasivo concursal, según informa la sindicatura; **d)** la compradora ‘Salta Refrescos S.A.’ garantiza a ‘José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I.’ el regular e ininterrumpido abastecimiento al inmueble industrial, mediante **contrato de maquila** (*Anexo G -Oferta de Provisión-*), recaudo esencial para que la concursada de continuidad a su actividad comercial; **e)** en cuanto a los obreros y empleados de la concursada que laboran en el Ingenio (inmueble industrial), se advierte que ha sido tenida en cuenta su situación en la ‘Oferta’, a poco que se repare en que la firma compradora absorbe el 85% del personal que labora en el mismo, preservando la **‘fuente de trabajo’** en las condiciones que estipula la “Oferta” y la transferencia de las obligaciones laborales a partir de la ‘fecha de cierre’ (*Sección VI*); de tal modo se contempla la protección de los derechos de los trabajadores mediante la transmisión al adquirente, tanto del contrato de trabajo como de las obligaciones nacidas de dicha relación, sin perjuicio de recordar a los contratantes el régimen de orden público previsto por la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744 (arts. 225, 228 y ccs.); **f)** la **existencia de pasivo laboral insoluto**, con trámite pendiente y/o concluido, que totaliza una significativa deuda dineraria para la concursada, a tenor del reporte sindical; mas el tribunal repara en el carácter privilegiado (especial y general) de dicha deuda en un gran porcentaje y, por ende, excluido de las pautas del acuerdo preventivo homologado en autos y regido entonces por la norma del art. 57 L.C.Q. Ello así, sin perjuicio de la referencia que hace la sindicatura en cuanto a que su eventual pago está garantizado (“...la empresa tuvo en el último trimestre el año 2024 una venta promedio

*mensual aproximado de \$4.000.000.000. Importe que, pudiendo variar por los efectos propios de la oferta y demanda de sus productos, se espera que se mantenga a lo largo del tiempo, en consonancia con la sólida presencia en el mercado que la compañía posee” -25/03/2025-); en síntesis, aquélla alude al respaldo que ofrece la rentabilidad de la actividad de la empresa de la concursada ante eventuales futuros reclamos laborales; g) las **sanciones y consecuencias negativas** (multas, ejecución de hipotecas, cheques de pago diferido) (Sección 10), en relación a lo cual órgano sindical estima que “...es muy improbable que se llegue al cobro de multas, pues que, así como hay obligaciones a la vendedora las hay para la compradora, lo que en cierto modo pueden considerarse recíprocas y convenientes para ambas partes”; “...Con referencia a la incidencia sobre el proceso concursal, puede considerarse nula ya que tanto en la carta oferta como en la solicitud de venta, se encuentra expresa la voluntad de constituir un fondo específico para la cancelación de acreencias necesarias para lograr el levantamiento del concurso en el corto plazo. **Por ende...la incidencia en el concurso preventivo ante un eventual incumplimiento sería nula**” -25/03/2025-); h) el **pasivo post concursal** existente y respecto del cual la sindicatura interpreta que “...hay garantías suficientes, atento a que: la empresa se encuentra en marcha con ingresos promedios de \$4.000.000.000 (pesos, cuatro mil millones) aproximados mensuales si consideramos el último trimestre del año 2024...el pasivo representa el 60% de ese ingreso promedio mensual, lo que resulta razonable si se tiene en cuenta la envergadura de esta empresa...”; “...La concursada cuenta*

con un activo para dar todas las garantías, entre ellas las más representativas, en Tucumán 4565 has de campo,...las mejoras de su parque automotor con la incorporación de rodados al activo de la empresa desde su presentación en concurso a la fecha. En la provincia de Córdoba cuenta con un molino Harinero con un predio de casi 29 hectáreas, donde se asienta una planta de aproximadamente 30.000 mts.2...Cuenta además con una moderna planta fraccionadora de aproximadamente 3300 mts.2...Debemos tener en cuenta el crecimiento importante en esta unidad de negocio, si la comparamos con la fecha de presentación en concurso” - 25/03/2025.-

(III) la conveniencia para la continuación de las actividades de la empresa de la concursada: se observa que los actos jurídicos sujetos a autorización judicial implican la salida de activos relevantes del patrimonio de la sociedad concursada; sin embargo, dicha operatoria luce conveniente para la empresa de la concursada en función de la situación económico/financiera y el impacto que tiene en su continuidad operativa, a la luz del análisis que presenta la deudora (“...la operación cuya autorización para concretarla se solicita, es de relevante trascendencia para la Concursada toda vez que permitirá definitivamente sortear los eventuales obstáculos financieros imprevisibles por los avatares del Mercado Comercial en el que está inserta, con la posibilidad incluso de cancelar anticipadamente los Pasivos, sean ellos privilegiados o quirografario”; “...vía contrato de maquila, la vendedora efectuaba tales contrataciones con terceros para lograr una explotación racional y suficiente de las maquinarias, ya que permanecían sin actividad la mayor parte del año calendario

con las consiguientes consecuencias negativas por la no explotación de todo ello. Lo relatado implicaba graves consecuencias económicas y financieras para la Concursada toda vez que la falta de explotación racional de las maquinarias como el espacio ocioso no utilizado en el que estaban implantadas las maquinarias vendidas que impedía afectarlo a otro uso, significaba que en un breve tiempo de 6 meses en el que se produce la cosecha de caña se ponía en marcha todo un cúmulo de maquinarias y afectación de espacios que para repetir la operación al año siguiente exigía enormes inversiones y teniendo en cuenta de que se trata de maquinarias sin usar durante mucho tiempo determinaban el riesgo no solo de reparación de repuestos sino de sustitución de partes. Se trata de un verdadero quebranto del que la venta liberará a la Concursada. El negocio de la Concursada es COMERCIALIZAR azúcar con sus marcas de verdadera valía y NO PRODUCIR azúcar para terceros”; “...repárese la incidencia de las utilidades originadas por producir con caña de terceros en el contexto de la actividad de la Concursada. Su incidencia es mínima, máxime si se tiene en cuenta y de trascendente importancia, que la Concursada produce con su caña propia los azúcares que COMERCIALIZA actualmente y SEGUIRÁ COMERCIALIZANDO CON SUS MARCAS PROPIAS que nada tienen que ver con la operación de venta relatada. Tampoco SE AFECTA en nada la producción PROPIA de CAÑA DE AZUCAR...”. Lo afirmado por la pretensora es ratificado por la sindicatura en sus sucesivas presentaciones (“Que efectivamente esta sindicatura puede aseverar sobre la importancia de la operación comercial dando todas las

*garantías y cancelación de los pasivos determinados e indeterminados...”; “...consideramos que es un valor importante que le daría la solución no solamente a la empresa concursada sino también a acreedores y trabajadores...” -06/03/2025-; “...De este modo, la concursada logra externalizar el proceso productivo, asegurando la continuidad de su actividad principal con una estructura de costos más eficiente...”; “...permitiéndole optimizar su flujo de ingresos y garantizar la continuidad del negocio en condiciones más favorables”), para -luego- concluir que “...**Por otro lado, la posible operación de venta que nos ocupa, le daría a la concursada la posibilidad de cancelar la totalidad del pasivo concursal y a su vez contar con las disponibilidades suficientes para mejorar su capital de trabajo. De esta manera podría regularizar y solucionar su situación económica y financiera**” -lo resaltado me pertenece-). No cabe soslayar que el proceso concursal se desarrolla sobre la base de que la deudora sigue al frente de la administración de su patrimonio y continúa con la realización de su actividad habitual, incluso, disponiendo de bienes, pero sometido a algunas limitaciones. En esta línea y bajo la premisa de ‘*preservación de la empresa en marcha*’, el tribunal no puede estar ajeno y desatender aquellas condiciones fácticas y jurídicas que hacen a su funcionamiento y a la continuidad de las actividades productivas de la empresa. Así las cosas, se estima que la concursada y, en su rol de contralor, la sindicatura, han efectuado una correcta valoración de la conveniencia del negocio jurídico traído a consideración del tribunal.- **(IV) la protección de los intereses de la masa de acreedores:** corresponde*

ponderar la posibilidad de que la concursada acuda a extraer activos de su patrimonio para cumplir sus compromisos, sin lesionar los intereses de los acreedores en su totalidad, habida cuenta que tal disposición conlleva una disminución del patrimonio -prenda común de los acreedores pre concursales- y que amerita celosa tutela. Tiene para sí la suscripta que la medida en las decisiones que un juez adopta, es un valor que debe ser especialmente contemplado cuando -como en el caso- la alternativa que se presenta para superar una situación crítica puede conducir a una solución extrema (disminución de la garantía patrimonial de los acreedores), no suficientemente justificada y susceptible de causar daño. Ahora bien, se ha dicho que la preservación de los intereses de los acreedores *“no se concreta necesariamente con la mera inmovilización de los bienes registrables del activo, ya que la autorización está contemplada para atender las necesidades de la evolución y desenvolvimiento de la empresa, de cuya actividad productiva depende el fiel cumplimiento del acuerdo”* (cfr. *"América Construcciones S.A.C. y otro s/ concurso preventivo s/incidente de venta de inmueble"*, publicado en la revista *"Asesoría Legal - Biblioteca Jurídica"* del Banco de la Nación Argentina, N°56, p.72/73, Bs. As., 1970, con cita de Quintana Ferreyra F., *"Concursos"*, T. I, p. 233). Se agrega, en similar línea de análisis *“...que al concursado que pretenda sortear la difícil situación económica hay que ayudarlo y no trabarlo en su actividad para recuperarse y poder atender regularmente sus compromisos; de lo contrario se perjudica a los acreedores y economía en general”*, cfr. *C.N.Com., Sala A, 31/3/1982, Noel y Cía. S.A., J.A.1983-I-564*). No

está en el ánimo de este tribunal obstruir la actividad de la empresa de la concursada, sino cumplir su rol de custodio de la integridad del patrimonio, en tanto garantía de sus acreedores, aunque con el firme propósito de no entorpecer el pleno desenvolvimiento de la actividad económica y empresarial de la deudora en situación concursal (*cfr. Grispo, Jorge D. “Actos que requieren autorización judicial previa, de los deudores concursados”, ED 169-1081*). Es entonces que, frente a la envergadura de la negociación de venta bajo análisis, no debe soslayarse que existe un genuino interés de los acreedores del concurso en relación a la suerte del activo de su deudor y, por ende, éste es el mayor interés que justifica el detenido análisis de la plataforma fáctica presentada en torno a los actos de disposición objeto de autorización judicial, en pos de lograr el cumplimiento concordatario.- En el caso concreto, los acreedores están sometidos a una modalidad de pago de sus créditos de larga duración (10 años, habiendo transitado próximamente tan solo 3), tiempo que -al momento de la propuesta concordataria- se entendió idóneo para permitir que la compañía obtenga los fondos que le permitirían seguir activa y pagar, tanto los créditos concursales como las deudas post concursales. En este punto, resulta relevante la propuesta efectuada por la concursada en relación al **destino del precio de venta**, esto es, la **cancelación del pasivo quirografario del concurso** (“...se propone efectuar el cálculo pertinente de capital total adeudado y depositarlo a plazo fijo en la entidad pública que V.S. indique, por un plazo y a una tasa igual a la pactada en la propuesta homologada para luego a cada vencimiento ir liberando parcialmente el depósito para cancelar

cada cuota y así sucesivamente hasta terminar...”), toda vez que aquélla reconoce que la operatoria “...sustituye activos que son garantía de terceros y que obviamente no deben ser desconocidas...” . Así las cosas, del análisis económico de la ‘Oferta’ de compra de activos frente al pasivo insoluto de la concursada, se tiene que el valor de la operatoria de venta asciende a U\$D 31.216.000, con un ingreso inicial de U\$D 20.341.000(en virtud de las retenciones aludidas) , mientras que el pasivo concursal quirografario pendiente de cancelación al 31/04/2025 arroja la cifra total de **\$1.364.164.176,02**, computado el capital del acuerdo unificado homologado (\$974.402.982,84) y los intereses pactados (\$389.761.193,18 -40%-), como los gatos del concurso (art. 240 L.C.Q.) subsistentes que ascienden a un total de **\$543.828.362,89** (capital e intereses del aporte previsional Caja de Abogados -\$336.991.377,54 al 18/03/2025- y la tasa de justicia -\$206.836.985,35 al 03/04/2025-), según las planillas adjuntas al escrito de la sindicatura (25/03/2025, 03/04/2025 y 11/04/2025) y sin perjuicio de su ajuste ante otros eventuales reclamos. Puntualmente, se aclara que no se consideran los gastos de justicia pendientes de pago por “Fronterita Energía S.A.” (como adiciona la sindicatura en su último informe), dado que dichas erogaciones no están comprendidas en el acuerdo conformado, sino que se trata de gastos individuales y propios de cada proceso concursal y a ser soportados independientemente por cada sociedad deudora (*ver Considerando Décimo de la sentencia homologatoria*). Los guarismos indicados precedentemente, permiten afirmar que la realización de la operación de venta posibilitará -con creces- la

satisfacción total y definitiva del pasivo concursal, adicionados los gastos insolutos y que arrojan un total de **\$1.907.992.538,91**, como que los restantes fondos de la operatoria quedarán en el patrimonio de la concursada. A **todo evento, se tiene presente la subsistencia -en el patrimonio de la deudora- de activo suficiente** para garantizar cuanto pudiera posteriormente derivarse en reclamos crediticios, **valuado por la sindicatura en el informe general y actualizado al 31/01/2025, derivando de ello que lo** sujeto a transferencia representa el **19,14%** del total (100%) valorado a la data indicada, y **que aquél continuará afectado por las medidas de ‘inhibición’ e ‘indisponibilidad’ que mantendrán vigencia sobre la persona jurídica concursada y sus bienes hasta el cumplimiento efectivo y acabado del acuerdo preventivo.**--- **Quinto:** Sentado lo anterior, el tribunal concuerda con la sindicatura en orden a la **modalidad de pago** del pasivo concursal quirografario, apartándose de la mecánica propuesta por la concursada, en pos de la plena satisfacción de los acreedores en lo inmediato, dado que los fondos necesarios para ello importan una parte sustancialmente menor respecto del producido de la venta y que su precio se abona prácticamente de contado (USD 20.341.000, excluida las retenciones de USD 875.000 y USD 10.000.000), lo que posibilita evitar la postergación del derecho al cobro que asiste a los acreedores de sus respectivos créditos con el pago anticipado de los pasivos. Dicho esto, la suscripta otorgará la autorización de venta requerida por la sociedad concursada, teniendo presente especialmente -y como prioridad para la vendedora- la **aplicación de los fondos derivados de la venta a la cancelación total**

y definitiva del pasivo ‘quirografario’ comprendido en la propuesta unificada de acuerdo preventivo homologado y determinado por la sindicatura en la suma de \$1.364.164.176,02, a partir de la tercera cuota -abril/2025- y de los gastos insolutos de este concurso en \$543.828.362,89 (aporte previsional y tasa de justicia), esto es, la suma total de ***\$1.907.992.538,91*** más un plus para afrontar cualquier eventualidad que se presente (vg. intereses), hasta cubrir la suma de ***\$2.000.000.000***. En función de dicho destino y para resguardo de los intereses colectivos en juego, ***se dispondrá que el valor de la venta por el importe necesario para abonar el monto final insoluto del pasivo concursal quirografario y los gastos de conservación y justicia hasta cubrir la suma de \$2.000.000.000 sea depositado por la adquirente “SALTA REFRESCOS S.A.”, en los presentes autos y a la orden de este tribunal concursal (cuenta a la vista para uso judicial N°922/6890900 - CBU 0200922751000006890906), dentro del término de diez (10) días corridos de concretada la operación de venta (escrituración); recaudo ‘sine qua non’ que se impone a las partes contratantes, esto es, como “condición” para la plena eficacia de los actos de disposición que se autorizan por el presente resolutorio.*** Cabe señalar a la sociedad concursada que el depósito de los fondos en esta sede concursal no tiene por finalidad el pago -vía judicial- a los acreedores aludidos, en resguardo de la regla de la disponibilidad de los derechos creditorios y por encontrarse en la esfera de la libertad individual de aquellos; sino que la consignación aquí dispuesta es en ***concepto degarantía***, es decir, para el aseguramiento del derecho al cobro anticipado de los créditos

quirografarios y gastos insolutos del concurso. Y ello así, tratándose de una garantía, se mantendrá ésta hasta tanto la concursada acredite fehacientemente en el expediente, a través de los recibos correspondientes, el pago de cada una de las acreencias comprendidas en las planillas del pasivo (unificado) verificado o admitido como quirografario elaboradas por la sindicatura; estando habilitada aquélla, a partir de los pagos que acredite, a solicitar la liberación de los fondos consignados en garantía en la presente causa. En este contexto, es resorte de la obligada al pago el ***anoticiamiento a sus acreedores*** de la existencia de la mentada garantía, en respaldo de la cobertura anticipada de las cuotas concordatarias, a los fines de que ejerzan su derecho inmediato al cobro. A este fin, se impone establecer como ***tiempo de vigencia de la garantía dineraria en cuestión el transcurso del presente año***, el que se supone será el plazo dentro del cual la deudora deberá finiquitar y acreditar la gestión de satisfacción del pasivo concordatario en autos, en pos de lograr una declaración de cumplimiento del acuerdo preventivo (art. 59, última parte, L.C.Q.).---

Sexto: En el marco de las consideraciones reseñadas, las condiciones de la venta no han sido cuestionadas por la sindicatura por las razones expuestas precedentemente (quien coadyuva con la concursada) y la existencia de causas intrínsecas que exigen contar con liquidez para atender las obligaciones impostergables en la actividad empresarial. En tal contexto, el tribunal avizora la conveniencia de la operatoria de venta cuya autorización se pretende y el objetivo con ella perseguido por la persona jurídica concursada, esto es, la superación de los avatares económicos/financieros derivados de la unidad productiva

tucumana y del estado de concurso preventivo en que se encuentra inmersa la sociedad, a través del pago del pasivo quirografario insoluto hasta el presente (capital nominal e intereses), así como de los gastos de conservación y justicia (aportes previsionales y tasa de justicia) pendientes y la aplicación de los fondos restantes a capital de trabajo. ***Se advierte a las partes contratantes que, en caso de incumplimiento de la condición señalada en el Considerando precedente (depósito judicial de los fondos determinados para el pago) y siendo los terceros -destinatarios de protección- los acreedores concurrentes al concurso preventivo de la vendedora, el acto será reputado ineficaz y, consecuentemente, inoponible a los mismos*** (art. 121 L.C.Q.).--- **Séptimo:** A los fines de asegurar que los designios perseguidos con la venta que se autoriza se concreten, esto es, la aplicación de su producido a los objetivos expuestos, se encomendará la ***tutela de la operatoria a la Sindicatura***, quien deberá verificar que el producto del contrato que se otorgue o suscriba con motivo de la venta se destine efectivamente a los fines informados por la deudora e impuestos por el tribunal, procurando -por su intermedio- evitar una desviación de los fondos que termine perjudicando la posición de los acreedores concursales; y mantener informado al tribunal de la instrumentación del acto.--- **Octavo:** En pos de la concreción de la operación de venta privada, se procederá a disponer el levantamiento de la ***‘Inhibición general de bienes’*** que pesa sobre la concursada, “José Minetti y Compañía Limitada S.A.C.I.” (CUIT N°30-52543681-7), ordenada por este tribunal en los presentes obrados con motivo del ‘concurso preventivo’ y anotada en la

*Dirección de Registro Inmobiliario de la Provincia de Tucumán bajo el Diario N°10681 del 01/06/2020 en la **Matrícula N°10681/2020** y bajo el Diario N°12979 del 14/04/2021 y reingresado el 13/05/2021, en la **Matrícula N°12979/2021**, en forma provisoria y al sólo efecto de la **transferencia registral** de los inmuebles a favor de “Salta Refrescos SA” en el *Registro General de la Provincia de Tucumán*, identificados como **(i)** Padrón Inmobiliario N°287604, **Matrícula L-08444**, de una superficie de 14ha. 6.611m². y **(ii)** Fracción del Padrón Inmobiliario N°287605, **Matrícula L-08445**, de una superficie aproximada de 4.700m² (hoy N°287.689 Matrícula L-08478 de 5.468,15 mt².); así como para la **constitución del derecho real de hipoteca** sobre los inmuebles Padrón N°75.445, Matrícula F-6250, Departamento Famaillá, Padrón N°286.601, Matrícula L-06309, Departamento Leales, Padrón N°286.599, Matrícula L-6320, Departamento Leales, Padrón N°286.603, Matrícula L-6304, Departamento Leales, Padrón N°536.904, Matrícula F-11248, Departamento Lules, Padrón N°286.602, Matrícula L-06313, Departamento de Leales, Padrón N°76.671, Matrícula L-6305, Departamento de Leales, Padrón N°78.163, Matrícula F-11246, Departamento de Famaillá, Padrón N°77.744, Matrícula L-6303, Departamento de Leales, Padrón N°76.686, Matrícula L-06301, Departamento de Leales, Padrón N°286.558, Matrícula L-06289, Departamento de Leales, Padrón N°76.673, Matrícula L-08222, Departamento de Leales y Padrón N°536.906, Matrícula L-6306, Departamento de Lules) y la **constitución de servidumbres**. A los fines de la transferencia de los automotores **Dominios TNT926**,*

KKK448, FLW857 y AA459QM -y a ese sólo efecto-, deberá librarse oficio a la *Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor* con el objeto de levantar la ***‘Inhibición General’*** que pesa sobre la sociedad concursada titular registral y, otro tanto, en relación a la ***‘Indisponibilidad’*** que afecta a los vehículos referidos, ingresada por el R.S.4005 con el N°4660 el 20/02/2020; todo objeto de la autorización de venta que se concede en el presente resolutorio.- Es por ello que, en definitiva,----

SE RESUELVE:**I)** Autorizar a la concursada ***“José Minetti y Compañía Limitada S.A.C.I.” (CUIT N°30-52543681-7)*** a celebrar con ***“Salta Refrescos S.A.” (CUIT 30-51840868-9)*** el ***Acuerdo de Transferencia de Activos*** por la suma de U\$D31.216.000, comprensivo del inmueble industrial, los activos asociados (bienes de uso, máquinas, repuestos, herramientas, rodados y documentación relacionada), el personal seleccionado y los permisos transferibles, en los Términos y Condiciones de la ‘Oferta’ de compra formulada el 11/12/2024 y demás recaudos señalados en los Considerandos de este decisorio y, en tal marco, los ***actos de disposición*** que se precisan: **(i)** la ***transferencia de dominio*** de los inmuebles donde se asienta el ***ingenio denominado “Bella Vista”*** de propiedad de la sociedad concursada, ubicado en la Municipalidad de Bella Vista de la Provincia de Tucumán individualizados como Padrón Inmobiliario N°287.604, ***Matrícula L-08444***, de una superficie de 14ha. 6.611m². y Fracción del Padrón Inmobiliario N°287.605, ***Matrícula L-08445***, de una superficie aproximada de 4.700m² (hoy N°287.689 Matrícula L-08478 de 5.468,15 mt².), así como de los ‘activos asociados’

descriptos en el 'Anexo A'; **(ii)** la **constitución de Hipoteca en primer grado** por U\$S10.000.000,00 sobre inmuebles de titularidad de la vendedora en la provincia de Tucumán (Fracción de 242 has., Padrón N°75.445, Matrícula F-6250, Departamento Famaillá, Fracción de 217 has., Padrón N°286.601, Matrícula L-06309, Departamento Leales, Fracción de 157 has., Padrón N°286.599, Matrícula L-6320, Departamento Leales, Fracción de 128 has., Padrón N°286.603, Matrícula L-6304, Departamento Leales, Fracción de 96 has., Padrón N°536.904, Matrícula F-11248, Departamento Lules, Fracción de 74 has., Padrón N°286.602, Matrícula L-06313, Departamento de Leales, Fracción de 83 has., Padrón N°76.671, Matrícula L-6305, Departamento de Leales, Fracción de 57 has., Padrón N°78.163, Matrícula F-11246, Departamento de Famaillá, Fracción de 53 has., Padrón N°77.744, Matrícula L-6303, Departamento de Leales, Fracción de 49 has., Padrón N°76.686, Matrícula L-06301, Departamento de Leales, Fracción de 245 has., Padrón N°286.558, Matrícula L-06289, Departamento de Leales, Fracción de 98 has., Padrón N°76.673, Matrícula L-08222, Departamento de Leales y Fracción de 82 has., Padrón N°536.906, Matrícula L-6306, Departamento de Lules); **(iii)** la **constitución de Servidumbres** sobre inmuebles de la sociedad concursada y **(iv)** la **transferencia registral** de los automotores **Dominios TNT926, KKK448, FLW857 y AA459QM**, hoy de titularidad de la sociedad concursada.--- **II)** Imponer como **condición de eficacia de la operatoria de venta** (actos de disposición), objeto de la autorización que se otorga en este resolutorio, que se consigne judicialmente por “**SALTA**

REFRESCOS S.A.” el importe de **pesos dos mil millones** (\$2.000.000.000) en la cuenta a la vista para uso judicial perteneciente al proceso concursal y a la orden de este juzgado (*cuenta a la vista para uso judicial N°922/6890900 - CBU 0200922751000006890906*), dentro del término de diez (10) días corridos de concretada la venta (escrituración), en **concepto de ‘garantía’**, esto es, para el aseguramiento del derecho al cobro anticipado de los créditos quirografarios y gastos de conservación y justicia del concurso, insolutos a esta data.--- **III)** Hágase saber a la concursada que deberá acreditar fehacientemente en el expediente, con los recibos correspondientes, el pago del pasivo (unificado) verificado o admitido como quirografario; a partir de lo cual estará habilitada para solicitar la liberación de los fondos consignados en garantía en la presente causa.--- **IV)** Establecer la **vigencia de la garantía durante el transcurso del presente año**, plazo dentro del cual la deudora deberá finiquitar y acreditar la gestión de satisfacción del pasivo concordatario en autos, en pos de lograr una declaración de cumplimiento del acuerdo preventivo (art. 59, última parte, L.C.Q.).--- **V)** Imponer a la sociedad deudora la carga de **anoticiar a los acreedores** de la existencia de la garantía aludida, a los fines del ejercicio de su derecho inmediato al cobro.--**VI)** Encomendar a la **Sindicatura** la tutela de la operatoria de venta objeto de la presente autorización, quien deberá verificar que el producto del contrato de venta que se otorgue se destine efectivamente a la aplicación comprometida en autos, en los términos de los Considerandos Quinto y Sexto de este decisorio.--- **VII)** Ordenar la cancelación de la medida

de ***'Inhibición general de bienes'*** que pesa sobre la concursada, “José Minetti y Compañía Limitada S.A.C.I.” (CUIT N°30-52543681-7), dispuesta por este tribunal en los presentes obrados con motivo del ‘concurso preventivo’ de la vendedora y anotada en la *Dirección de Registro Inmobiliario de la Provincia de Tucumán bajo el Diario N°10681 del 01/06/2020 en la Matrícula N°10681/2020 y bajo el Diario N°12979 del 14/04/2021 y reingresado el 13/05/2021, en la Matrícula N°12979/2021, en forma provisoria y al sólo efecto* de la ***transferencia registral*** de los inmuebles en venta a favor de “Salta Refrescos S.A.” identificados como: **(i)** Padrón Inmobiliario N°287604, ***Matrícula L-08444***, de una superficie de 14ha. 6.611m². y **(ii)** Fracción del Padrón Inmobiliario N°287605, ***Matrícula L-08445***, de una superficie aproximada de 4.700m² (hoy N°287.689 Matrícula L-08478 de 5.468,15 mt².); así como para la ***constitución del derecho real de hipoteca*** sobre los inmuebles Padrón N°75.445, Matrícula F-6250, Departamento Famaillá, Padrón N°286.601, Matrícula L-06309, Departamento Leales, Padrón N°286.599, Matrícula L-6320, Departamento Leales, Padrón N°286.603, Matrícula L-6304, Departamento Leales, Padrón N°536.904, Matrícula F-11248, Departamento Lules, Padrón N°286.602, Matrícula L-06313, Departamento de Leales, Padrón N°76.671, Matrícula L-6305, Departamento de Leales, Padrón N°78.163, Matrícula F-11246, Departamento de Famaillá, Padrón N°77.744, Matrícula L-6303, Departamento de Leales, Padrón N°76.686, Matrícula L-06301, Departamento de Leales, Padrón N°286.558, Matrícula L-06289, Departamento de Leales, Padrón N°76.673,

Matrícula L-08222, Departamento de Leales y Padrón N°536.906, Matrícula L-6306, Departamento de Lules) y la **constitución de servidumbres** sobre inmuebles; a cuyo fin se libraré el oficio pertinente.- Líbrese oficio a la *Dirección Nacional Registro de la Propiedad Automotor* con el objeto de levantar la **‘Inhibición General’** que pesa sobre la concursada titular registral al solo efecto de la transferencia dominial a favor de “Salta Refrescos S.A.” de los automotores **Dominios TNT926, KKK448, FLW857 y AA459QM**y, otro tanto, en relación a la **‘Indisponibilidad’** que afecta a los vehículos de referencia, ingresada por el R.S.4005 con el N°4660 el 20/02/2020. La confección y el diligenciamiento de las medidas es a cargo de la interesada.- **VIII)** Hacer saber a la **concursada** que, una vez concretada la operatoria de venta, deberá adjuntar los documentos definitivos que instrumenten la transferencia dominial de los bienes y la constitución de los gravámenes autorizadas.--- **IX)** A todo evento, dispónese la **publicación** de este resolutorio en el Boletín Oficial de la provincia de Tucumán y en un diario de amplia circulación de la misma jurisdicción, por el término de tres (3) días, a cargo de la sociedad vendedora/concursada. Protocolícese y hágase saber.-

Texto Firmado digitalmente por:

ANTINUCCI Marcela Susana

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2025.04.14